

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2792/2538

พนักงานอัยการประจำศาลแขวงสุรินทร์

นาย บุญมา บุญเชื้อ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 33

พ.ร.บ.การพนัน มาตรา 10

การที่ผู้ชมรายการถ่ายทอดการชกมวยทางโทรทัศน์ทำพนันผลแห่งการชกมวย ทำให้เครื่องรับโทรทัศน์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการเล่นการพนันตามพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ.2478¹ไม่และเป็นปัญหาข้อกฎหมายแม้จำเลยรับสารภาพตามฟ้องเมื่อศาลเห็นว่าทรัพย์ดังกล่าวมิใช่ทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดย่อมมีอำนาจสั่งไม่รับได้

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย ทั้ง สิบ กับพวก ที่ หลบหนี ได้ ร่วมกัน เล่นการพนัน มวย ทางโทร ทัศน์ พนัน เอา ทรัพย์สิน กัน โดย ไม่ได้ รับ อนุญาตอันเป็น การพนัน นอกจาก การ เล่น ที่ ระบु ชื่อ และ เงื่อนไข ไว้ ใน กฎหมายโดย จำเลย ที่ 1 เป็น ผู้ จัด ให้ มี การ เล่น พนัน ขึ้น เพื่อ นำ มา ซึ่งผลประโยชน์ แห่ง ตน และ เข้าร่วม เล่น การพนัน ด้วย ขอให้ ลงโทษตาม พระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 4 ทวิ , 5, 6, 10, 12,15 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ธิบของกลาง และ จ่ายเงิน สิบบนนำ จับ ตาม กฎหมาย

จำเลย ทั้ง สิบ ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย ทั้ง สิบ มี ความผิด ตาม พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 4 ทวิ , 5, 6, 10, 12, 15ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 จำเลย ทั้ง สิบ ให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษ ให้ กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78คง ปรับ จำเลย ที่ 1 ฐาน เป็น ผู้ จัด 500 บาท ฐาน เป็น ผู้ เล่น 300 บาทรวม ปรับ จำเลย ที่ 1 จำนวน 800 บาท จำเลย นอกนั้น ให้ ปรับ คน ละ 300 บาทไม่ชำระ ค่าปรับ ให้ บังคับ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30เครื่อง รับ โทรศัพท์ เป็น แด่เครื่อง รับ ภาพ การ แข่งขัน ชกมวย จากสถานี โทรศัพท์ มิใช่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ใน การ ทำ พนัน ชกมวยจึง ไม่ रिบ ให้ ยก คำขอ ส่วน นี้ ให้ จำเลย จ่ายเงิน สินบน นำ จับ กึ่งหนึ่งของ ค่าปรับ แก่ ผู้นำจับ

โจทก์ อุทธรณ์ ขอให้ ลงโทษ จำคุก จำเลย ที่ 1 และ रिบเครื่อง รับ โทรศัพท์ ของกลาง โดย อัยการ พิเศษ ประจำ เขต 3 ซึ่ง ได้รับมอบหมาย จาก อัยการ สูงสุด रिบรอง ให้ อุทธรณ์ ใน ปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา ขอให้ रिบ เครื่อง รับ โทรศัพท์ ของกลาง

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ที่ โจทก์ ฎีกา ขอให้ रिบ เครื่อง รับ โทรศัพท์ของกลาง นั้น เห็นว่า โดยปกติ เครื่อง รับ โทรศัพท์ เป็น เครื่อง รับสัญญาณ ภาพ จาก สถานี ส่ง เพื่อ ใช้ ชม ดู รายการ ข่าวดัง บันเทิง สารคดี และความรู้ ต่าง ๆ การ ชกมวย ซึ่ง มี การ ออกอากาศ ถ่ายทอด ไป สู่ สาธารณชน ย่อมเป็น เพียง รายการ หนึ่งใน การ บริการ ของ สถานี ส่ง โทรศัพท์ การ ที่ผู้ชม รายการ ถ่ายทอด การ ชกมวย ทางโทรศัพท์แล้ว ทำ พนัน ผล แห่ง การ ชกมวยนั้น หา ทำให้ เครื่อง รับ โทรศัพท์

เป็น เครื่องมือ เครื่องใช้ ใน การ เล่นการพนัน ชกมวย ตาม ความหมาย แห่ง พระ
ราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 โดย แท้จริง ไม่ และ ปัญหา ที่ ว่า ทรัพย์สิน ของกลาง
เป็น ทรัพย์สิน ที่ ใช้ ใน การกระทำ ความผิด หรือไม่ เป็น ปัญหาข้อกฎหมาย แม้
จำเลย รับสารภาพ ตาม ฟ้องแต่เมื่อ ศาล เห็นว่า เครื่อง รับ โทรทัศน์ ของกลาง มิใช่
ทรัพย์สิน ที่ ใช้ ใน การกระทำผิด ศาล ย่อม มีอำนาจ สั่ง ไม่ รับ ได้ ที่ ศาลล่าง ทั้ง
สอง ไม่ รับเครื่อง รับ โทรทัศน์ ของกลาง นั้น ชอบแล้ว ศาลฎีกา เห็นฟ้อง ด้วยฎีกา
โจทก์ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(ยังยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปานุราช-นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้ศาลชั้นต้นเห็นว่าเครื่องรับโทรทัศน์เป็นเพียงเครื่องรับภาพการแข่งขันชกมวย
มิใช่เครื่องใช้ในการทำพนันชกมวยจึงไม่รับส่วนศาลฎีกาเห็นว่าเครื่องรับโทรทัศน์
เป็นเครื่องรับสัญญาณภาพจากสถานีส่งเพื่อให้คนดูรายการข่าวละครที่ผู้ชมรายการ
ถ่ายทอดการชกมวยทางโทรทัศน์แล้วทำพนันผลแห่งการชกมวยนั้นหาทำให้เครื่อง
รับโทรทัศน์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการเล่นการพนันชกมวยไม่น่าจะชอบด้วยหลัก
การแล้วแต่ถ้าข้อเท็จจริงได้ความว่าทำพนันกันถ้าเปิดดูรายการโทรทัศน์เครื่องนี้

ทันทีเครื่องอื่นไม่เกี่ยวว่าจะมีรายการมวยหรือไม่เป็นข้อแพ้ชนะถ้ามีรายการมวย
ทันทีฝ่ายหนึ่งยอมแพ้ถ้าไม่มีรายการมวยทันทีอีกฝ่ายหนึ่งยอมแพ้ดังนี้พอถือได้ว่าใช้
เครื่องรับโทรทัศน์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำพนันชกมวยกันได้ จำได้ว่าเสื้อที่
ใช้นั่งเล่นการพนันศาลฎีกาไม่รับเพราะมิใช่เครื่องมือเครื่องใช้ในการเล่นการพนันแต่
เป็นที่นั่งเล่นต่างหากมิฉะนั้นจะกลายเป็นว่านั่งเล่นบนอะไรก็รับสิ่งนั้นไปด้วยแต่ถ้า
หากทำกันว่าเสื้อกกผืนนี้ใช้ห่อตัวผู้ทำพนันฝ่ายหนึ่งว่ามิดหรือไม่เป็นข้อแพ้ชนะถ้า
มิดฝ่ายหนึ่งแพ้ถ้าไม่มิดอีกฝ่ายหนึ่งแพ้ดังนี้พอถือได้ว่าเสื้อผืนนี้เป็นเครื่องมือเครื่อง
ใช้ในการเล่นการพนันหรือพนันกันว่าเสื้อผืนนี้ทอดด้วยเส้นกกถึง1,000เส้นหรือไม่
เป็นข้อแพ้ชนะพอถือได้ว่าเสื้อเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการเล่นการพนันได้ ? ไพจิตร
บุญญพันธุ์?